

Les tâches qui figurent dans le poste de « **Cautions bancaires et Contrôle interne** »

La caution bancaire est un engagement pris par la banque pour garantir l'exécution d'une obligation de son client envers un tiers. Si le client ne respecte pas ses obligations, la banque s'engage à payer le bénéficiaire de la caution. Au Centre d'affaires, les cautions bancaires constituent une activité importante et peuvent être classées en plusieurs catégories.

Section 1 : Les Cautions en Douane

La caution en douane sont des garanties bancaires liées aux opérations douanières, elle se divise en trois sous types :

1.1 Importation temporaire :

L'importation temporaire concerne l'introduction sur le territoire national de marchandises, ou de biens destinés à être réexportés dans leur état initial, sans création de valeur ajoutée.

Exemple pratique :

Une entreprise marocaine exportatrice de tomates avait besoin des palettes en bois, prévenant de l'étranger pour emballer ses marchandises dans des caisses en plastique. Ces palettes sont uniquement empruntées. Ils ne subissent aucune transformation. Elles servent du support logistique, l'importation de ces palettes nécessite une caution bancaire garantissant, que l'entreprise les restituera en bon état et en nombre complet.

1.2 Admission temporaire :

L'admission temporaire suit le même principe de l'importation temporaire, à une différence près : les biens importés temporairement génèrent une valeur ajoutée au cours de leur utilisation sur le territoire national. Cette valeur ajoutée résulte de charges supplémentaires telles que le transport, des accessoires additionnés, ou d'autres transformations accessoires.

1.3 Acquit-à-caution :

L'acquit-à-caution est une garantie bancaire permettant le transit de marchandises sous douane d'un point à un autre du territoire national, sans ouverture ni manipulation de la marchandise.

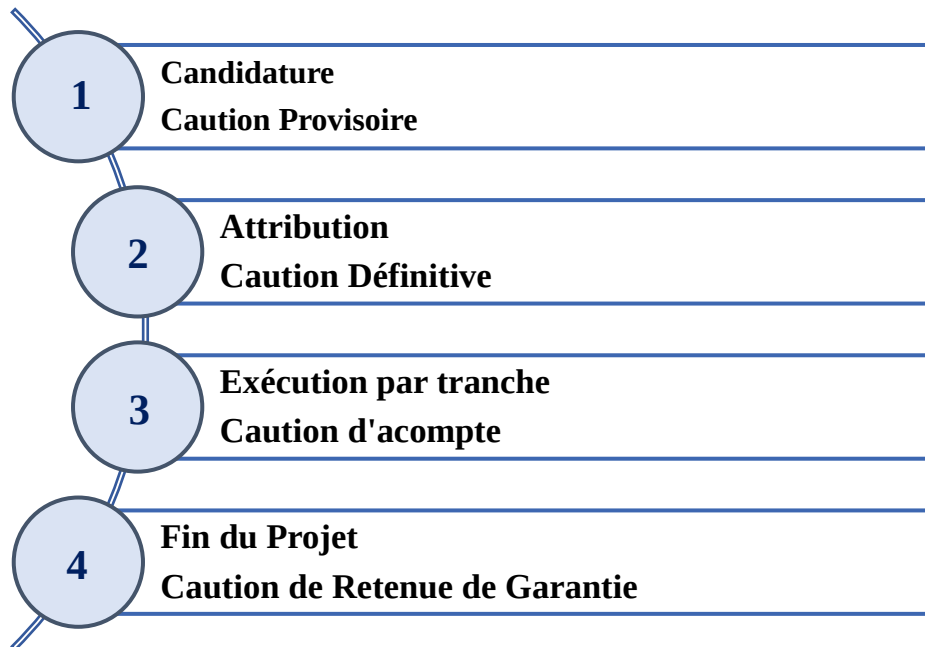
Exemple pratique :

Une entreprise attend un conteneur de bijoux devant arriver au port d'Agadir. Par erreur de transport, le conteneur arrive au port de Tanger. La direction douanière autorise le transfert vers Agadir, mais exige une caution bancaire garantissant que le conteneur ne sera pas ouvert avant son arrivé à destination. Avant l'émission de la caution, la banque procède généralement au scellement du conteneur. Si le conteneur est ouvert en cours de route, la caution est par la douane.

Note : Le traitement de l'acquit-à-caution est similaire que celui de cation d'importation temporaire.

Section 2 : Les Cautions Administratives

Les cautions administratives sont spécifiquement dédiées aux marchés publics. Elles accompagnent les entreprises tout au long du cycle de vie d'un projet public, depuis la candidature jusqu'à la fin de la période de la garantie. Voici l'enchaînement chronologique :



2.1 Cautions Provisoires :

- Objectif : Garantir le sérieux de l'engagement du candidat pour le projet.
- Fonction pour l'Etat : Moyen de filtrage des candidats avant la comparaison des dossiers devant la commission publique.
- Moment : Phase de candidature (L'appel d'offres).

2.2 Cautions Définitives :

- Objectif : Finaliser l'engagement définitif de l'entreprise retenue pour le projet.
- Moment : Après l'attribution du marché.
- Conséquence : La soumission de la caution définitive entraîne la restitution de la caution provisoire.

2.3 Cautions d'acompte :

- Objectif : Garantir le bon achèvement du projet en contrepartie d'avances versées par l'Etat.
- Fonctionnement : Le projet est généralement divisé en 3, 4 ou 5 tranches. L'Etat peut offrir un acompte à l'entreprise à la fin de chaque tranche pour soulager sa trésorerie, mais cette avance est conditionnée par la fourniture d'une caution d'acompte.
- Nombre ; Le nombre des cautions se varie selon les offres de l'Etat, il peut y avoir zéro, une ou plusieurs cautions d'acomptes. Chaque acompte versé nécessite une caution distincte.

2.4 Caution de Retenue de Garantie :

- Objectif : Engager l'entreprise à remédier aux éventuelles malfaçons ou défaillances survenant après la livraison du projet.
- Moment ; A la fin du projet, après la phase d'exécution.
- Durée : 1 à 2 ans après l'achèvement des travaux.
- Conséquences : La soumission de la caution de retenue de garantie entraîne la restitution des cautions définitives et d'acompte (si elles existent).

Section 3 : Les Cautions Diverses

3.1 Caution en faveur de l'administration publique :

Ce type de caution permet à un client de bénéficier de facilités de paiement auprès d'un organisme public, la banque se portant garante du règlement :

Exemple pratique : Office National des Pêches (ONP)

- 1- Une entreprise commerciale, dont l'activité consiste à acheter du poisson au marché situé du port, souhaite bénéficier d'une facilité de paiement auprès de l'ONP.
- 2- L'ONP exige une caution bancaire pour sécuriser les paiements de l'entreprise.
- 3- L'entreprise se rend au marché de poissons, effectue ses achats et signe un ordre de paiement faisant office de facture auprès de l'ONP, sans payer immédiatement.
- 4- L'ONP transmet ces factures au bureau de paiement, qui les adresse aux banques respectives des clients en demandant de débiter les comptes par le montant de factures.
- 5- L'offre reçoit son argent directement de la banque, il ne s'engage pas avec le client sur le recouvrement.

Note : Le client n'a pas le droit de passer une nouvelle commande au marché sans avoir préalablement réglé la précédente auprès de sa banque. Si le montant de l'achat excède le solde disponible du client (par exemple, un achat de 1 000 000 MAD pour un solde 900 000 MAD), le compte sera mis en position débitrice, car l'ONP contraint la banque au paiement.

3.2 Caution en faveur du secteur privé :

Le principe est identique à celui de la caution en faveur de l'administration publique, mais le bénéficiaire de la caution est une organisation privée (grande surface de distribution, droguerie, enseigne commerciale, etc.).

Exemple pratique : Bricoma

- 1- Le client du CAF souhaite bénéficier d'une facilité de paiement auprès de Bricoma.
- 2- Bricoma exige une caution bancaire pour garantir les remboursements.
- 3- Différence clé : Bricoma ne transite pas par la banque pour le paiement courant. Le client règle ses factures directement auprès de Bricoma à la fin de chaque mois (ou selon la périodicité convenue).
- 4- Si tout est normal : La banque n'intervient pas.

- 5- En cas d défaut de paiement : Bricoma contacte le CAF pour le remboursement via la caution. La banque s'engage légalement à payer Bricoma, tout en contactant le client pour trouver une solution.

Section 4 : La Caution Avale

La caution avale est une garantie bancaire spécifique aux effets de commerce, et plus particulièrement au Billet à Ordre (BAO).

1.1 Logique de fonctionnement :

Pour comprendre la caution aval, il est utile de la comparer avec la certification d'un chèque :

Instrument	Mécanisme de garantie	Blocage des fonds
Chèque	La certification fait un blocage du montant sur le compte du tireur	OUI
Effet de Commerce (BAO)	Le BAO avalisé garantit le paiement	NON

1.2 Pourquoi pas le blocage pour l'Effet de Commerce ?

Le blocage du montant d'un effet de commerce serait contradictoire avec sa nature même. En effet, si le débiteur disposait des fonds ou la volonté de payer immédiatement, le recours à un effet de commerce n'aurait pas lieu d'être.

L'effet de commerce est précisément un instrument de crédit à terme.

4.3 Rôle de la caution avale :

La caution avale joue le rôle de garantir de paiement envers le bénéficiaire de l'effet. En se portant avaliseur, la banque s'engage à payer le montant de l'effet à l'échéance si le débiteur est défaillant, sans immobiliser les fonds du débiteur avant l'échéance. L'effet est alors qualifié d'effet avalisé.